

线上销售代理协议

合同背景说明：

某知名品牌商（以下简称“甲方”）专注于家居用品的研发与制造，产品涵盖家具、家纺、家居饰品等多个品类。为拓展线上销售渠道，甲方授权某电商代理商（以下简称“乙方”）在主流电商平台销售其产品。合同期1年，双方于2026年6月签订本协议。

合同编号：EC-AG-2026-0027

签订日期：2026年6月15日

签订地点：浙江省杭州市

甲方（品牌商）：杭州雅居家居用品有限公司

- 统一社会信用代码：91330100MA2BXXXX
- 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道雅居大厦12层
- 法定代表人：张雅婷
- 联系电话：0571-8888-9999
- 电子邮箱：zhangyt@yaju-home.com

乙方（代理商）：上海网商电子商务有限公司

- 统一社会信用代码：91310115MA1HXXXX
- 注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区网商大厦6层
- 法定代表人：李明华
- 联系电话：021-6666-7777
- 电子邮箱：limh@wangshang-ec.com

鉴于：

- 甲方是一家专注于家居用品的品牌商，产品涵盖家具、家纺、家居饰品等多个品类；
- 乙方是上海市知名的电子商务公司，在主流电商平台拥有丰富的运营经验；
- 甲方希望授权乙方在主流电商平台销售其产品，拓展线上销售渠道；
- 乙方同意接受甲方授权，按照本协议约定在主流电商平台销售甲方的产品。

经双方友好协商，就线上销售代理事宜达成如下协议：

第一条 代理平台

1.1 甲方授权乙方在以下电商平台销售甲方的产品：

- 天猫旗舰店；
- 京东自营店；
- 拼多多旗舰店；

（四）抖音电商。

1.2 乙方不得在未授权的电商平台销售甲方的产品。

1.3 甲方如需调整代理平台，应提前30日书面通知乙方。

第二条 代理产品

2.1 乙方代理销售的产品包括甲方生产的全部家居用品，具体产品清单见附件一。

2.2 甲方如需调整代理产品范围，应提前30日书面通知乙方。

2.3 乙方应按照甲方的产品标准和销售政策进行销售，不得擅自改变产品包装、价格或销售方式。

第三条 代理期限

3.1 本协议代理期限自2026年7月1日起至2027年6月30日止，共计1年。

3.2 代理期满前30日，双方可协商续签事宜。如任一方未提出终止，本协议自动续展1年。

第四条 价格管控

4.1 甲方按照附件二的价格表向乙方供货。

4.2 甲方有权根据市场情况调整供货价格，但应提前30日书面通知乙方。

4.3 乙方应按照甲方的建议零售价进行销售，不得低于甲方规定的最低售价。

4.4 如乙方低于最低售价销售，甲方有权扣减乙方的返利或解除本协议。

4.5 如平台要求参与促销活动，乙方应提前15日书面通知甲方，经甲方书面同意后方可参与。

第五条 库存管理

5.1 乙方应保持合理的库存水平，确保各平台的产品供应。

5.2 乙方应定期向甲方报告库存情况，包括库存数量、库存周转率等。

5.3 甲方有权对乙方的库存情况进行检查和评估。

5.4 如乙方库存过高或过低，甲方有权调整供货计划。

5.5 滞销库存由乙方自行承担，甲方不负责退换货。

第六条 数据归属

6.1 各平台店铺的运营数据归甲方所有，包括但不限于销售数据、客户数据、流量数据等。

6.2 乙方应定期向甲方提供店铺运营数据报告，包括销售数据、客户分析、流量分析等。

6.3 乙方不得将店铺运营数据用于本协议以外的用途。

6.4 本协议终止后，乙方应将所有店铺运营数据移交给甲方，并配合甲方完成店铺账号的交接工作。

6.5 乙方应对店铺运营数据采取必要的安全保护措施，防止数据泄露、丢失或被未经授权访问。

第七条 退换货责任

7.1 乙方应建立完善的退换货服务体系，及时处理客户退换货请求。

7.2 因产品质量问题导致的退换货，由甲方承担相关费用。

7.3 因非产品质量问题（如客户个人原因、物流损坏等）导致的退换货，由乙方承担相关费用。

7.4 乙方应承担所有退货损失，包括但不限于退货物流费、产品折价损失等。

第八条 品牌保护

8.1 乙方应按照甲方的品牌标准进行店铺运营和产品销售。

8.2 乙方不得擅自改变甲方的品牌形象或宣传内容。

8.3 乙方应积极配合甲方进行品牌维权，包括但不限于投诉侵权店铺、举报假冒产品等。

8.4 如发现侵权行为，乙方应及时通知甲方，并配合甲方进行维权。

第九条 平台规则变化

9.1 乙方应密切关注各平台的规则变化，及时调整店铺运营策略。

9.2 因平台规则变化导致的损失，由乙方自行承担。

9.3 如平台规则变化导致本协议无法继续履行，双方应协商解决。

9.4 乙方应及时向甲方通报平台规则变化情况，以便甲方调整供货策略。

9.5 因平台处罚（如店铺降权、封店等）导致的销售损失由乙方承担，乙方应查明原因并采取整改措施。

第十条 甲方权利与义务

10.1 甲方应向乙方提供产品技术资料、销售工具、培训支持等。

10.2 甲方应按照本协议约定及时供货，确保产品库存充足。

10.3 甲方有权对乙方的店铺运营进行监督和检查。

10.4 甲方应提供产品技术支持，协助乙方解决客户技术问题。

10.5 甲方应提供品牌宣传资料和营销支持。

第十一条 乙方权利与义务

11.1 乙方应积极开展店铺运营和产品销售，提升甲方产品在线上渠道的知名度和销售额。

- 11.2 乙方应按照甲方的品牌标准进行店铺运营，不得擅自改变品牌形象或宣传内容。
- 11.3 乙方应自行承担所有店铺运营费用，包括但不限于平台佣金、推广费、客服费等。
- 11.4 乙方应建立完善的客户服务体系，及时响应客户需求。
- 11.5 乙方应定期向甲方报告店铺运营情况，包括销售数据、客户反馈等。

第十二条 业绩考核

- 12.1 乙方承诺在代理期内完成年度销售额人民币10,000,000元（大写：壹仟万元整）。
- 12.2 销售额按以下方式计算：
- （一）以各平台实际销售金额为准；
 - （二）不含退货、折扣等；
 - （三）以各平台确认的销售订单为准。
- 12.3 如乙方未完成年度销售额，甲方有权：
- （一）调整乙方的代理平台；
 - （二）降低乙方的代理级别；
 - （三）解除本协议。

第十三条 知识产权

- 13.1 甲方拥有代理产品的全部知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等。
- 13.2 乙方在代理过程中使用甲方的知识产权，应事先取得甲方书面同意。
- 13.3 乙方不得擅自注册与甲方商标相同或近似的商标。
- 13.4 本协议终止后，乙方应立即停止使用甲方的知识产权。

第十四条 保密义务

- 14.1 双方承诺对在合作过程中知悉的对方商业秘密严格保密。
- 14.2 保密信息包括但不限于：本协议内容、产品价格、客户信息、销售数据等。
- 14.3 保密义务在本协议终止后继续有效，期限为本协议终止后3年。
- 14.4 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。

第十五条 违约责任

- 15.1 任一方违反本协议约定，应向守约方支付违约金人民币200,000元。
- 15.2 如违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应赔偿守约方的实际损失。

15.3 乙方逾期付款的，每逾期一日按未付金额的0.05%支付滞纳金。

15.4

乙方低于最低售价销售的，甲方有权扣减返利并解除本协议。乙方应赔偿因低价销售给甲方品牌造成的损失。

第十六条 协议终止

16.1 经双方协商一致，可以提前终止本协议。

16.2 任一方提前终止本协议，应提前30日书面通知对方。

16.3 本协议终止后，乙方应立即停止销售甲方的产品，并将剩余库存退还甲方。

16.4 本协议终止后，乙方应将所有店铺运营数据移交给甲方。

第十七条 多平台冲突管理

17.1 乙方应在各平台保持统一的价格体系和品牌形象。

17.2 如各平台之间存在价格冲突，乙方应以甲方规定的最低售价为准。

17.3 如各平台之间存在促销活动冲突，乙方应提前15日书面通知甲方，经甲方书面同意后方可参与。

17.4 乙方应避免各平台之间的恶性竞争，维护甲方品牌形象。

第十八条 不可抗力

18.1

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件、公共卫生事件以及平台系统性故障或大规模政策调整等。

18.2

因不可抗力导致任何一方无法履行本协议约定义务的，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后5日内书面通知对方，并在15日内提供相关证明材料。

18.3 不可抗力事件持续超过60日的，任何一方均有权书面通知对方解除本协议，双方互不承担违约责任。

第十九条 争议解决

18.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

18.2

双方因本协议发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条 其他约定

20.1

本协议（含附件）构成双方关于本协议标的的完整协议，取代双方此前就同一标的达成的所有口头或书面协议。

、承诺及谅解。

20.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

20.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。

20.4 本协议的任何修改或补充，应以书面形式作出，并经双方签字（盖章）后生效。

20.5
本协议任何条款被认定为无效或不可执行的，不影响其他条款的效力，双方应以最接近原条款意图的有效条款替代。

20.6 任何一方未行使或延迟行使本协议项下的任何权利，不构成对该权利的放弃。

附件清单：

- 附件一：代理产品清单
- 附件二：产品价格表
- 附件三：平台运营规范
- 附件四：品牌使用规范

签章区：

甲方（盖章）：杭州雅居家居用品有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：上海网商电子商务有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：____年____月____日